

「자동화된 결정에 대한 개인정보처리자 조치 기준」 고시안 조문별 제·개정 이유서

1. 제정 이유

「개인정보 보호법」 및 같은 법 시행령 개정으로 자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 규정이 신설됨에 따라, 시행령 제44조의3제6항에서 위임한 정보주체의 자동화된 결정에 대한 거부, 설명 및 검토 요구에 따른 조치기준을 고시하고자 함

2. 주요내용

가. 정보주체의 요구에 따른 조치(제3조부터 제5조까지)

- 정보주체가 자동화된 결정을 거부하는 경우 해당 결정의 ‘적용을 정지’하여 중대한 영향을 미치지 않도록 조치하고, 적용을 정지한 경우로서 정지 상태 해소와 정보주체의 권리 보호를 위해 필요한 경우에는 재검토 후 그 결과를 알릴 수 있도록 함(제3조)
 - ※ 거부의 내용에 설명 및 검토를 요구하는 내용이 포함되어 있는 경우에는 각각의 조치 후 그 결과를 함께 알릴 수 있도록 함
- 정보주체의 권리 또는 의무에 ‘중대한 영향’을 미치는 결정의 경우 개별적으로 의미있는 정보를 선별하여 이해하기 쉬운 방식으로 간결하게 제공하도록 하고, 그 외의 설명 요구에 대하여는 홈페이지에 공개한 사항 중 일부를 선별하여 정보주체가 이해하기 쉬운 방식으로 간결하게 알릴 수 있도록 함(제4조)
 - ※ 설명 요구의 내용에 검토를 요구하는 내용이 포함되어 있는 경우에는 각각의 조치를 한 후 그 결과를 함께 알릴 수 있도록 함
- 정보주체가 자동화된 결정 과정에 개인정보를 추가하여 재처리해 줄 것을 요구하는 등 의견을 제출한 경우 검토 후 그 결과를 정보주체에게 알리도록 함(제5조)

나. 조치시 고려사항(제6조 및 [별표])

- 법 제37조의2제1항에서 ‘자동화된 결정’에 대해 정의하고 있으나 구체적인 판단기준은 제시하고 있지 않은 점을 보완하여 ‘자동화된 결정’ 판단 시 고려해야 할 사항을 규정함
- 정보주체의 권리 또는 의무에 ‘중대한 영향’을 미치는지에 대한 판단은 정보주체의 거부권 성립, 설명 요구에 대한 조치수준에 영향을 미치므로 판단 시 고려사항을 규정함
- 개인정보처리자가 ‘자동화된 결정’과 ‘중대한 영향’ 판단시 고려사항에 대한 구체적인 예시를 [별표]로 제시함

다. 조치의 거절 : ‘정당한 사유’(제7조)

- 정보주체의 요구를 거절할 수 있는 ‘정당한 사유’가 있는지 여부는, 권리 제한으로 인한 정보주체의 불이익과 개인정보처리자 또는 제3자의 이익을 비교·형량하여 개별적으로 판단하도록 함
- 정보주체의 권리가 성립되지 않은 경우도 거절사유에 포함하여 정보주체에게 알리도록 하고, 거부의 경우는 처리정지 요구의 거절사유(법 제37조제2항), 설명요구의 경우는 열람 요구의 거절사유(법 제35조제4항)를 중심으로 재구성함

라. 조치 기간 및 방법(제8조)

- 정보주체의 요구에 따른 조치 기간(30일)을 연장할 수 있는 ‘정당한 사유’의 내용을 규정함
 - 정보주체의 요구를 거절하는 경우에는 그 사유와 이의제기 방법 및 절차를 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날부터 10일 이내에 서면등의 방법으로 알리도록 함
- ※ 영 제44조의3제4항은 ‘지체 없이’로 규정하고 있어 보완이 필요한 점을 고려하여, 열람 요구에 대한 거절 조치기간(영 제42조제2항)인 10일 이내로 규정함